



PUTUSAN
Nomor 3088 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ONG LIP WEI**, bertempat tinggal di Jalan Coklat, Nomor 6, Bongkaran, Kota Surabaya;
2. **LIM CHEN NIE**, bertempat tinggal di Jalan Sono Indah 8/14, Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **LIM KIAT SENG**, bertempat tinggal di Jalan Genteng Durasim, Nomor 26, Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Pieter Talaway, S.H., C.N., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, beralamat di Jalan Raya Arjuna, Nomor 12 C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERMAN WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Embong Sawo, Nomor 40, Kaliasin, Kota Surabaya, dalam Hal ini memberi kuasa kepada: Adi Widjaja, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adi Widjaja & Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Ruko Jalan Embong Kenongo, Nomor 74, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3088 K/Pdt/2023



BUDI JOEJANTO KUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Darmo Baru Barat VII/24, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifani Fauzi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Rifani Fauzi & Partners, beralamat di Jalan Babadan Rukun II, Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, atas nama Herman Wibowo, Surat Ukur Nomor 12/2012 lama tanggal 19 Oktober 1916 Nomor 677, luas 456 m², Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 12.39.07.03.01485, lokasi terletak di Jalan Genteng Durasim Nomor 26 Surabaya;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki dan menempati tanah dan bangunan rumah atau objek sengketa *a quo* tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai, menduduki atau menempati tanpa hak, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3088 K/Pdt/2023



6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah denda 2% per bulan dihitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas kerugian tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan dan tanah milik Tergugat Rekonvensi membayar lunas kerugian tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul;

Atau *ex aequo et bono* (putusan yang adil dan bijaksana);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, atas nama Herman Wibowo, Surat Ukur Nomor 12/2012 lama tanggal 19 Oktober 1916 Nomor 677, luas 456 m², Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB): 12.39.07.03.01485, lokasi terletak di Jalan Genteng Durasim, Nomor 26 Surabaya;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki dan menempati tanah dan bangunan rumah atau objek sengketa *a quo* tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai, menduduki atau menempati tanpa hak, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp2.101.000,00 (dua juta seratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3088 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah menguatkan putusan tersebut dengan Putusan Nomor 367/PDT/2020/PT SBY tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Akta.Pdt.Kasasi/ 2020/PN Sby., *juncto* Nomor 877/Pdt.G/2019/PN Sby., *juncto* Nomor 367/Pdt/2020/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 367/PDT/2020/PT SBY., tanggal 17 September 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 877/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 19 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3088 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah denda 2% perbulan terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas kerugian tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan dan tanah milik Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Embong Sawo, Nomor 40, Kaliasin, Surabaya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa terbukti berdasarkan tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 569/Kelurahan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3088 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genteng, seluas 456 m² yang terletak di Jalan Genteng Durasin Nomor 26, Surabaya atas nama Herman Wibowo (Penggugat) yang dibeli dari pemilik sebelumnya atas nama Budi Joejanto Kusman (Turut Tergugat) selaku penjual berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 92/2012 tanggal 28 November 2012 di hadapan Wahyu Suyanto, S.H., selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya dan telah dibalik nama dari semula atas nama Budi Joejanto Kusman (Turut Tergugat) menjadi atas nama Herman Wibowo (Penggugat) pada tanggal 9 Juli 2013, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ONG LIP WEI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ONG LIP WEI, 2. LIM CHEN NIE, 3. LIM KIAT SENG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3088 K/Pdt/2023